



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 24/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

- התובעים:
1. אמיר בורוביץ
 2. נמרוד בורוביץ
 3. ג'נגו ושילה ניהול מסעדות בע"מ
 4. הילה כספי
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד רון צין
מדרך מנחם בגין 52 תל אביב

- נ ג ד -

- הנתבעים:
1. נציגות הבית המשותף רחוב בן יהודה 182 פינת וילנא 1 תל אביב
 2. רן דוידוף
 3. הילית שמיר דוידוף
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד שי צוקרמן
מררחוב הירקון 113 תל אביב

ה ח ל ט ה

במסגרת כתב ההגנה טענו הנתבעים כי יש לסלק את תובענת התובעת 3 על הסף.

בהחלטתי מיום 19.05.13 הורתי לצדדים לסכם בסוגיה זו.

טענות הנתבעים בקצרה הן כי התובעת 3 הינה שוכרת בלבד ואין לה מעמד כלשהו לדרוש סעדים בנוגע לרכוש המשותף. אין בזכותה להגיש תובענה בפני המפקח.

טענות התובעים בקצרה הן כי לתובעת 3 מעמד בסכסוך נשוא התובענה דנן – כשם שהיא נתבעת על ידי הנתבעים דנן בהליכים אחרים, כך יכולה היא גם לנקוט בהליכים כתובעת, הטענה היא חסרת תום לב וממילא יש להחיל לגביה "השתק שיפוטי" לאור ההליכים האחרים שבין הצדדים. לגרסת התובעים יש להותיר ההליך על כנו או למחוק את כל ההליכים בהם מעורבת התובעת 3 או להעביר את הדיון בתובענות לבית משפט מוסמך.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי הדין הוא עם הנתבעים.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

על פי סעיף 73 לחוק המקרקעין הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח הם "(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך על פי סעיף 72 (לרבות "מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה" בהתאם להוראת סעיף 72(ג) לחוק, א.ס.) (2) נציגות הבית המשותף".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 24/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בע"א (ת"א) 554/96 טיולי השלושה בע"מ נ' אולמי רון הרצליה בע"מ (טרם פורסם) (להלן: **"פרשת טיולי השלושה"**) נפסק בהקשר זה כי כוונת המחוקק היתה שלא לאפשר לשוכר לשעה להתדיין בפני המפקח משום שאינו בעל דירה והוא אינו מחזיק בדירה מטעם בעל הדין אלא הוא מחזיק בה מכוח הסכם שכירות. לפיכך, זכויותיו של השוכר הינן זכויות אובליגטוריות בלבד **בהתאם לתנאי השכירות** להבדיל, למשל, מרוכש בעל הערת אזהרה, בו ניתן לראות כמחזיק מטעם הבעלים בהתאם לסעיף 72(ג) לחוק המקרקעין.

עוד נפסק שם בהתייחס לטענה כי משהושכרה חנות, הושכרו גם החלקים המשותפים ברכוש המשותף המיועדים לשרת את אותו מושכר: "איננו סבורים כך, משום שלו מדובר היה בעסקה קניינית, והיתה מוכרת כל תת החלקה שהחנות משתייכת אליה, אפשר היה לטעון את הטענה לגבי הרכוש המשותף, משום שהרכוש המשותף הולך אחרי הרכוש העיקרי. לא כן בשכירות לשעה, שבה השכירות מתייחסת רק לשטח המושכר והמפורט בהסכם השכירות, והרי ניתן מפורשות להשכיר חדר מתוך דירה, דבר שאי אפשר לעשות בעסקה קניינית שאינה שכירות".

הפועל היוצא של הפסיקה האמורה היא כי **לשוכר לשעה אין מעמד זהה לזה של בעלי דירות בבית המשותף בכל הנוגע לזכויות ההדדיות של הבעלים לעשות שימוש ברכוש המשותף בבית.**

הלכה זו אושרה בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. חברה לפיתוח ובניין בע"מ ואח' נ' יום טוב עבוד שובי (1987) בע"מ (לא פורסם) (להלן: **"פרשת צ.ה.ר."**).

בע"א (ת"א) 1480/02 גרש אפרים ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) חוזר בית המשפט ומאשר הלכה זו ומבהיר כי ישנה הבחנה מהותית בין מצב שבו שוכר לשעה הינו מסיג גבול לבין מצב שבו שוכר לשעה הינו תובע בעילה של הסגת גבול – "בפסק דינם של הרכב השופטים בראשות השופט פורת טיולי השלושה בע"מ הנ"ל התעוררה השאלה המשפטית האם רשאי שוכר לשעה לתבוע בעל דירה בפני המפקח על בתים משותפים. דהיינו הסיטואציה שעמדה שם הייתה סיטואציה שונה לחלוטין והיא כאשר התביעה התייחסה לתביעת שוכר כנגד "בעל דירה" וזאת כאשר נקבע בפסק הדין על ידי השופט המלומד כי המושכר התייחס ל-20 מ"ר בלבד ולא הקנה כל זכות שכירות בחלקים ברכוש המשותף. אין המשל דומה לראיה... בעניינו מדובר בהסגת גבול ברכוש המשותף. הסגת גבול יכול שתהא על ידי בעל הדירה וכן על ידי מחזיק מטעמו, קרי גם שוכר לשעה הבא מטעמו. במקרה זה אין מדובר בעילת תביעה הנובעת מן החוזה שבין בעל הדירה לבין השוכר, ועל כן אין ספק כי במקרה זה אין סמכות המפקח מוגבלת".

ובהליך דנן המדובר בתובעת 3 שהינה שוכרת לשעה אשר מבקשת לנקוט בהליכים לסילוק יד, בין היתר, כנגד הנתבעים 2 ו-3, בעלים של דירות בבית. כמו כן מבוקשים סעדים כנגד הנתבעת 1, נציגות הבית, בנוגע לביצוע עבודות ברכוש המשותף ועיון בספרי החשבונות.

אין לתובעת 3 זכויות מכוח הדין לעשות שימוש ברכוש המשותף. אין בידה זכות זהה לזו של בעלי הדירות בנוגע לשימוש ברכוש המשותף והחזקתו. זכותה נובעת מזכויותיה האובליגטוריות על פי הסכם השכירות שבינה לבין הבעלים. משכך, בהתאם להלכות שלעיל, אין בידי המפקח סמכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 24/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

עניינית להידרש לתובענה המוגשת על ידי שוכר לשעה כנגד בעלים במקרקעין, לרבות בתובענה שעילתה הסגת גבול, ודי בכך להביא לסילוק התובענה של התובעת 3 על הסף.

בודאי גם שאין בידי התובעת 3, שוכרת לשעה, זכות כלשהי לעיין בספרי החשבונות של הנציגות (ר' סעיף 16(ג) לתקנון המצוי).

ויודגש, בהתאם להלכות שלעיל, סמכותו של המפקח איננה מוגבלת שעה שהמדובר בתובענה כנגד "שוכר לשעה" שעילתה הסגת גבול במקרקעין (שאיננה נובעת ממערכת היחסים החוזית). משכך, אין גם ממש בטענות התובעים בסיכומיהם בנוגע ל- "השתק שיפוטי" או חוסר תום לב בטענת הנתבעים המבוססת, כאמור, על הוראות הדין והפסיקה. כך גם אין ממש בטענות לפיהן יש לסלק את ההליכים האחרים שננקטו, בין היתר, כנגד הנתבעת 3.

לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה של התובעת 3.

ויודגש, במסגרת ההליך דנן אין משמעות גדולה למחיקה כאמור – ממילא התובענה ממשיכה להתנהל שעה שהוגשה גם על ידי בעלי הדירות הרלבנטיים. ממילא נציגי התובעת 3 יוכלו למסור עדותם מטעם התובעים האחרים. ממילא כל סעד שינתן לטובת התובעים האחרים, אם ינתן, בין בענין הסגת הגבול, בין בענין ניהול ואחזקת הרכוש המשותף ובין בענין מסמכי הנציגות, תוכל גם התובעת 3 "להנות" ממנו, אם זכותה לכך על פי יחסיה החוזיים מול התובעים האחרים. ממילא התובעים כולם מיוצגים על ידי אותו בא כח במסגרת ההליכים דנן.

לאור האמור גם אינני מוצא מקום לחייב את התובעת 3 בהוצאות הבקשה.

פרוצדורה להמשך

למרבה הצער לא עלה בידי להביא את הצדדים להסכמות בנוגע להליך דנן ולהליכים נוספים המתנהלים בין הצדדים. אין מנוס בנסיבות אלו מלקבוע את התיק להמשך שמיעת ראיות על כל המשמעויות הכרוכות בכך.

התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום.

הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום נוספים.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 24/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו עד.

העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.

התיק נקבע לשמיעת ראיות וסיכומים ביום 15.10.13 שעה 08:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בפקס.

ניתנה בלישכתי היום כ"ה סיון תשע"ג, 03 יוני 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב